

38

NUR ATIQA CHONG BINTI ABDULLAH
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel) Pada 21 September 2020 / 3 Safar 1441H]

Kes Rayuan No. 10000-043-0080-2018

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Encik Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail.

Pegum Syarie Responden : Puan Munirah binti Aminuddin daripada Bahagian Undang-undang, MAIS

Fakta Kes

[1] Perayu (Nur Atiqah Chong Binti Abdullah) telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor yang diputuskan pada 26/6/2018 yang menolak permohonan Perayu dalam kes Mal no. 10200-043-0279-2013 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam.

[2] Melalui saman yang difailkan pada 3 Jun 2013, Perayu Nur Atiqah Chong Binti Abdullah (No K/P: 720228-10-5040) yang beralamat penyampaian di No. 61, Jalan Selar Kawasan 7, Taman Bertek, 41100, Klang Selangor telah membuat



permohonan perisytiharan bahawa Perayu bukan seorang yang beragama Islam di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[3] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[4] Perayu seorang yang berketurunan Cina. Beragama asal Buddha seperti mana agama ibu dan bapanya. Perayu telah memeluk agama Islam pada 13/3/2009 di Bahagian Pembangunan Insan, Shah Alam, Selangor ketika berumur 37 tahun dan memilih untuk dikenali sebagai Nur Atiqah Chong bin^h Abdullah. ✓ //

[5] Pada 15 Julai 2013, Mahkamah telah meluluskan Permohonan Interlokutori (Mendapatkan Perintah Untuk Plaintiff Menjalani Proses Rundingcara Akidah). Hakim Bicara telah memerintahkan Perayu menjalani proses penasihat akidah dan/atau rundingcara akidah di Jabatan Mufti Negeri Selangor selama tempoh 6 bulan pada 15 Julai 2013. Setelah Perayu selesai menjalani proses tersebut, laporan telah diserahkan ke Mahkamah Bicara pada 21 April 2014. Berdasarkan laporan tersebut, Perayu masih dengan pendiriannya untuk meneruskan tuntutannya. ✓

[6] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan 1 orang saksi iaitu kawan kepada Perayu. Manakala bagi pihak Responden juga telah mengemukakan seorang saksi iaitu Puan Nafisah binti Abdullah pegawai yang terlibat mengislamkan Perayu pada 13/3/2009 di Bahagian Pembangunan Insan, Shah Alam, Selangor telah memberikan keterangan.

[7] Pada 18/9/2017, Mahkamah telah memutuskan dan mengarahkan Perayu untuk menjalani proses istitabah selama 60 hari di bawah selian Jabatan Mufti Negeri Selangor. Laporan istitabah tersebut telah diterima oleh Mahkamah pada 12/3/2018 dan berdasarkan laporan tersebut, sekumpulan sukarelawan telah dibentuk dan dilantik untuk menjalankan proses istitabah tersebut. ✓

[8] Mahkamah bicara telah memberi penghakiman pada 26/6/2018 setelah mendengar keterangan kedua-dua belah pihak, saksi-saksi dan hujahan seperti berikut:-

1. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam.
2. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberikan perhatian dalam membimbing dan mengawal aqidah islamiyah Plaintiff.

[9] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 27 Jun 2018 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

[10] Perayu telah mengemukakan 5 Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 202-205 Rekod Rayuan.



Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Sebelum kami mengulas kes ini, kami ingin membuat teguran kepada pihak Perayu berkaitan alasan rayuan dan hujahan pihak Perayu. Merujuk kepada alasan rayuan dan hujahan pihak Perayu, kami dapati bahawa pihak Perayu telah mencampuradukan hujahannya tanpa mengkhususkannya mengikut setiap alasan rayuan di atas. Terdapat hujahan yang tidak berkaitan dengan alasan rayuan yang telah difailkan oleh pihak Perayu mahupun alasan penghakiman yang diberikan oleh YA Hakim Bicara bagi kes di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor tersebut. Hujahan yang telah disediakan oleh pihak Perayu mengelirukan kami dalam memahami apa yang cuba disampaikan oleh pihak Perayu. Hal ini juga dipersetujui oleh pihak Responden di dalam hujahan bertulisnya.

[12] Berdasarkan pengamatan, pembacaan dan pemahaman kami dan dipersetujui oleh pihak Responden bahawa alasan rayuan no 2, 3, 4 dan 5 yang nyatakan oleh pihak Perayu juga adalah berdasarkan perspektif, andaian, anggapan dan logik akal pihak Perayu tanpa sebarang asas. Tiada rujukan undang-undang atau hukum syarak yang dikemukakan oleh pihak Perayu bagi menyokong alasan rayuan yang dinyatakan. Justeru alasan rayuan tersebut tidak dapat kami pertimbangkan dan ianya kami tolak.

[13] Setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan

berdasarkan niat, perkataan dan perbuatan Perayu yang telah menunjukkan bahawa Perayu bukanlah seorang Islam dan telah murtad;

- ii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

[14] Berdasarkan fakta, Perayu telah memeluk Islam pada 13/3/2009 di Bahagian Pembangunan Insan, Shah Alam, Selangor dan tiada pertikaian daripada mana-mana pihak berkenaan kesahihan dan kesempurnaan pemelukan Islam Perayu maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengislaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 13/3/2009, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum syarak dan undang-undang.

Isu Pertama : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan berdasarkan niat, perkataan dan perbuatan Perayu yang telah menunjukkan bahawa Perayu bukanlah seorang Islam dan telah murtad.

[15] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak kecil sehingga kini (selama 46 tahun) adalah beragama buddha/Kristian dan tidak pernah mengamalkan agama Islam dan ianya dinyatakan ketika prosiding perbicaraan berjalan di hadapan Hakim Bicara.



[16] Responden pula berhujah bahawa keterangan yang telah diberikan oleh pihak Perayu dalam kes di MTS tersebut tidak boleh diterima secara mutlak kerana ia dikategorikan sebagai suatu dakwaan dan keterangan ke atas dirinya sendiri yang terdedah kepada penyelewangan dan penyembunyian fakta atau maklumat.

[17] Dalam isu ini, kami merujuk maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor ialah:

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[18] Sebelum ini, Panel Rayuan Syariah di dalam kes yang telah diputuskan pada 30/5/2016 iaitu kes *Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor, JH 45 Bhg. 1 hlm 15* di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[19] Dengan merujuk penghakiman kes di atas kami berpendapat dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis Perayu berkenaan pernyataan Perayu di hadapan Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor. Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak

terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status aqidahnya. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab Perayu untuk meyakinkan Hakim Bicara berkenaan keterangannya dengan cara membuktikan apa-apa fakta sama ada secara dokumentar, keterangan sokongan dan lain-lain.

[20] Merujuk kepada hujahan Perayu, kami mendapati Perayu telah menjadikan alasan kegagalan mengamalkan ajaran Islam boleh menyebabkan terkeluarnya seseorang daripada Islam. Kami menegaskan bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugur aqidah melainkan peninggalan untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya ibadat fardhu disertakan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Begitu juga dengan amalan-amalan mungkar seperti memakan atau meminum makanan/minuman yang haram, serta mengunjungi gereja, ianya adalah suatu dosa besar tetapi tidaklah menyebabkan gugur aqidah dan terkeluar daripada Islam. Perkara ini telah dinyatakan di dalam kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* kes rayuan no. 14000-043-0042-2013 (belum dilaporkan) pada 21 Januari 2014.

[21] Di dalam kes di hadapan kami, Perayu tidak menunjukkan di mana-mana peringkat bahawa Perayu telah menafikan kewajipan melaksanakan ajaran Islam atau mengingkari amalan wajib dengan mengeluarkan perkataan yang jilik atau menghina amalan-amalan tersebut. Selain itu, Perayu telah gagal membuktikan tentang apa-apa peninggalan amalan Islam dan amalan mungkar yang telah dilakukannya. Jika ianya berjaya dibuktikan sekalipun kami berpendapat perbuatan mungkar dan peninggalan amalan Islam oleh Perayu tidaklah boleh dirangkumkan sebagai telah gugur aqidah.

[22] Perayu telah mengucapkan dua kalimah syahadah dengan sempurna di dalam keadaan waras, atas kehendak sendiri, dan tidak dipaksa. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila berpuas hati pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan tanpa paksaan yang mana dengan jelas Perayu telah mendatangi dan sedar akan kesan mengucapkan dua kalimah syahadah tersebut. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri mahu dirinya *“diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam”*.

[23] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[24] Dengan hormatnya, kami tegaskan bahawa Islam adalah Agama Persekutuan yang mendapat pengiktirafan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tatacara pemelukan Islam seperti yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Agama Islam yang telah memeteraikan diri seseorang itu dengan Islam, maka perbuatan cuba untuk menukar atau keluar agama tanpa cara yang betul adalah satu tindakan yang cuba mempermainkan agama tersebut.

[25] Suka kami ingatkan bahawa menolak agama bukan seperti memakai baju bila mahu akan memakainya dan bila tidak mahu maka akan memakai baju yang lain, dan ini tidak bertepatan dengan status agama sebagai pegangan akidah yang sepatutnya dipertahankan sepanjang hayat apatah lagi 'Islam' di negara ini adalah Agama Persekutuan.

Isu Kedua : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

[26] Seterusnya Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengambilkira keterangan saksi Perayu yang mengesahkan Perayu telah tidak mengamalkan cara hidup dan ajaran Islam. Responden menghujahkan pula bahawa Hakim Bicara mempunyai budi bicara dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Perayu bagi isu-isu yang dibangkitkan Perayu di Mahkamah bicara itu. Responden selanjutnya menghujahkan saksi-saksi Perayu yang bukan Islam boleh memberikan keterangan untuk orang Islam tetapi tidak memperuntukkan bahawa keterangan tersebut hendaklah diterima terus oleh Mahkamah.

[27] Ketika prosiding di Mahkamah Bicara, Perayu telah mengemukakan seorang (1) orang saksi iaitu Indriani A/P Subramaniam (kawan Perayu-S1P). Setelah meneliti Alasan Penghakiman Hakim bicara di muka surat 177-196 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah mempertimbangkan dan telah mengambilkira keterangan yang telah diberikan oleh saksi Perayu. Kami tidak menemui di mana-mana penghakiman Hakim Bicara yang menyatakan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Perayu.



[28] Isu berkaitan keterangan saksi yang bukan Islam boleh diterima oleh Mahkamah sebagai bayyinah ini adalah berdasarkan Seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[29] Perkara ini telah diputuskan Mahkamah Syariah antaranya kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah* dan kes *Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Status Agama si Mati Nyonya binti Tahir, Permohonan Ex-Parte Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan 2 yang lain* JH XXI/II (1427H) 221, apabila dua Mahkamah Syariah tersebut telah merujuk kepada seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah dan telah mengesahkan dan menerima pakai keterangan saksi-saksi bukan Islam sebagai bayyinah.

[30] Kami dengan ini mengukuhkan bahawa saksi bukan Islam kompeten untuk memberi keterangan “bayyinah” di Mahkamah Syariah berdasarkan seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah yang memperuntukkan seperti yang berikut:-

“Seseorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberi bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[31] Walau bagaimanapun kebolehterimaan sesuatu keterangan (bayyinah) yang diberikan oleh seseorang bukan Islam terhadap orang Islam adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan. Ini bererti, keterangan orang bukan Islam bukanlah suatu keterangan yang mutlak diterima.

[32] Di dalam kes ini S1P telah memberikan keterangan berkenaan pengamatan mereka terhadap cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan Islam. Kami berpendapat keterangan S1P tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu sama ada ianya tidak mempunyai kolaborasi antara satu sama lain atau ianya tidak konsisten di dalam sesuatu isu. Kami juga dapati SP1 adalah kawan Perayu yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Perayu. Status SP1 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh kerana dakwaan Perayu hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi. Walau bagaimanapun kami berpendapat keterangan seorang saksi Perayu adalah tidak mencukupi untuk diterima.

[33] Perlu diingat bahawa kes pada hari ini adalah suatu kes serius yang melibat soal akidah dan kepercayaan agama. Oleh itu ianya perlu dibuktikan secukupnya oleh perayu sebagai pihak yang menuntut dalam kes ini. Dalam kes ini, kami berpuas hati perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia bukan lagi seorang Islam. Oleh itu, alasan rayuan ini ditolak.

[34] Suka kami merujuk kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (2009) 27 2 185*. Kes ini hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam.

[35] Dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah*, terdapat dua (2) prinsip yang boleh dijadikan panduan iaitu;



“Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, hartanya, dan nyawanya sepertimana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.”

dan

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini”.

[36] Prinsip-prinsip tersebut telah diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam *Kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor JH 45 Bhg. 1 hlm 15* dan *Kes Suffian R. Bala Rama Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015]*.

[37] Kami mendapati di dalam kes ini, kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada 13/3/2009 di Bahagian Pembangunan Insan, Shah Alam, Selangor ketika berumur 37 tahun tidak pernah dipertikaikan, malah diakui oleh Perayu sendiri. Ianya berbeza dengan kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* dimana pemelukan Islam Responden adalah tidak sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak.

[38] Setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu pada hari yang sama telah menukarkan namanya kepada nama Islam iaitu Nur Atiqah binti Abdullah dan telah diberikan Kad Akuan Masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa

Responden sendiri mahu dirinya “*diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam*” dengan tindakannya menukarkan nama kepada nama yang menunjukkan dia adalah seorang Islam dan mendapatkan Kad Akuan Masuk Islam.

[39] Oleh itu pemeluk Islam Perayu adalah sempurna sepertimana kehendak undang-undang dan hukum Syarak. Oleh kerana pemeluk Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam sebagaimana yang diakui saksi-saksi, maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua iaitu;

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini”

[40] Oleh yang demikian, walaupun kaunseling dan sesi rundingcara/penasihatatan aqidah serta proses istitabah telah dijalankan dan laporan terhadapnya telah dikeluarkan, walau apapun pendirian Perayu ianya tidaklah mengikat Mahkamah untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam atau tidak.

[41] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya. Keberatan yang amat sangat bagi Mahkamah Rayuan untuk campur tangan, mengganggu atau mengubah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya taksah atau tak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan sesuatu kes itu.

[42] Di dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang beragama Islam.

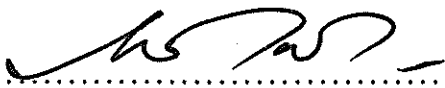
[43] Kami menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam negeri-negeri agar bertindak secara lebih proaktif untuk membimbing Perayu khususnya dan mana-mana saudara baharu yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 26/6/2018 dalam kes No. 10200-043-0279-2013 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

